

RESOLUCION DIRECTORAL N° 001733 - UGELT

Tocache, **12 MAY 2023**

Visto, el Memorando N° 306-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 09 de mayo del 2023, que Autoriza Proyectar Resolución Directoral de Reconocimiento de nuevo Director de la Institución Educativa Adventista "Fernando Stahl" de Tocache, distrito y provincia del mismo nombre, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 5° del Título I de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, menciona que la libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias. **Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con respeto a los principios constitucionales y a la presente Ley.** La iniciativa privada contribuye a la ampliación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al financiamiento de los servicios educativos; en concordancia con el artículo N° 89 del Decreto Supremo N° 011-2012-ED donde se aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación;

Por consiguiente, al artículo N° 01 del Decreto Legislativo N° 882- 1996- Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicio educativo con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura; de igual modo en el artículo N°02, indica que toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa; del mismo modo en el artículo N° 03 menciona que las Instituciones Educativas Particulares, deberán organizarse jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario, incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativa, empresa individual de responsabilidad limitada y empresa unipersonal.

Que en el artículo 21.1 del Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU describe que es obligación de la I.E. Privada comunicar a la UGEL competente, el cambio de su director/a... Esta comunicación permite a la nueva persona a cargo de la dirección o dirección general de la I.E Privada representarla válidamente ante el MINEDU, las DRE y UGEL en las funciones que las normas vigentes le hubieran atribuido a ésta.

Que, con Expediente VIR 2023007110, el Representante legal CPC Julio Cesar Abarca Surco de la Institución Educativa Adventista "Fernando Stahl" de Tocache, que brinda los servicios educativos en los



001733

niveles de Inicial, primaria y secundaria, ubicado en Jr. Tocache N°811 de Tocache, distrito y provincia del mismo nombre; solicita el reconocimiento del nuevo Director; presentando los requisitos mínimos exigidos por las normas vigentes.

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley N° 26549 Ley de los Centros Educativos Privados y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005 -2021-MINEDU; Decreto Legislativo N° 882-1996-Ley de Promoción de la Inversión en la Educación;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER, a partir del 02 de enero del 2023, como Director de la Institución Educativa Adventista “Fernando Stahl” de Tocache, de los niveles educativos Inicial, Primaria y secundaria, ubicado en el Jr. Tocache N° 811 de Tocache, distrito y provincia del mismo nombre, Departamento de San Martín; al Profesor Henry Lincoln Salazar Campusano, identificado con DNI N° 40608535, con grado académico de Licenciado en Educación Especialidad: Computación e Informática y Matemática, de la Universidad José Carlos Mariategui de Moquegua.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que el Especialista de Estadística de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, realice el suceso correspondiente ante el Ministerio de Educación para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo primero de la presente Resolución Directoral.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, a la administrada inmerso en la presente Resolución y al Responsable de ESCALE para su registro en el Sistema, en la forma establecida por Ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase



Mag. Jorge Danny Sandoval Ruiz
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
Tocache

JDSR/DUGELT
MPV/DOPDI
MBP/Rac.

